

事案

Xは、作業服の胸の位置に政治的スローガンを記載したプレートをつけて仕事をしていたため、上司等にプレートを取り外すように注意、命令されたが、従わなかった。

そして、この取り外すように命令されたことは不当な扱いであるとして、抗議する目的でY社の許可を得ずに、休憩時間中に休憩室や職員食堂などでビラを配布した。

Y社は、Xの行為が就業規則に違反し、懲戒事由に該当するとして、戒告処分に付したが、Xはこの処分は無効であると主張し訴えた。



争点・結論

争点	職場内で政治活動を行うことを禁止することは許されるか。
結論	許される。

POINT

一般私企業の使用者が、企業秩序維持の見地から、就業規則により職場内における政治活動を禁止することは、合理的な定めとして許されるべきである。

政治活動が休憩時間中に行われる場合には、他の従業員の休憩時間の自由利用を妨げ、ひいては、その後における作業能率を低下させるおそれのあることがあるなど、企業秩序の維持に支障をきたすおそれが強いものといわなければならない。

判旨

一般私企業においては、元来、職場は業務遂行のための場であって政治活動その他従業員の私的活動のための場所ではないから、従業員は職場内において当然には政治活動をする権利を有するというわけのものでないばかりでなく、職場内における従業員の政治活動は、従業員相互間の政治的対立ないし抗争を生じさせるおそれがあり、また、それが使用者の管理する企業施設を利用して行われるものである以上、その管理を妨げるおそれがある。

しかも、それを就業時間中に行う従業員がある場合には、その労務提供業務に違反するにとどまらず他の従業員の業務遂行をも妨げるおそれがあり、また、就業時間外であっても休憩時間中に行われる場合には他の従業員の休憩時間の自由利用を妨げ、ひいては、その後における

作業能率を低下させるおそれのあることがあるなど、企業秩序の維持に支障をきたすおそれがある強いものといわなければならない。

したがって、一般私企業の利用者が、企業秩序維持の見地から、就業規則により職場内における政治活動を禁止することは、合理的な定めとして許されるべきである。

[……中略……]

雇用契約に基づき使用者の指揮命令、監督のもとに労務を提供する従業員は、**休憩時間中は**、労基法34条3項により、使用者の指揮命令権の拘束を離れ、この時間を自由に利用することができ、もとよりこの時間をビラ配布等のために利用することも自由であって、使用者が従業員の休憩時間の自由利用を妨げれば同項違反の問題を生じ、**休憩時間の自由利用として許される行為をとらえて懲戒処分をすることも許されないことは、当然である。**

しかしながら、休憩時間の自由利用といっても、それは時間を自由に利用することが認められたものにすぎず、その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることはできない。

また、従業員は労働契約上企業秩序を維持するための規律に従うべき義務があり、**休憩中は**労務提供とそれに直接附随する職場規律に基づく制約は受けないが、右以外の**企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れない。**

[……中略……] ビラ配布等を行うことは、**休憩時間中**であっても、[……中略……] その内容いかんによっては企業の運営に支障をきたし**企業秩序を乱すおそれがある**のであるから、これを管理者の許可にかからせることは、合理的な制約といえることができる。

解 説

この判例では、休憩時間の自由利用といっても、それは時間を自由に利用することが認められたものにすぎないため、その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には、使用者の制約を免れることはできないとされています。

関連条文

(休憩) 労働基準法第34条3項

使用者は、**休憩時間を自由に**利用させなければならない。

確認問題

- Q 労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められているが、**休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、最高裁判所の判例である。**(H28-4E)